

1500400-67.2020.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE DIAS DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

VISTOS.

ALEXANDRE DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, porque no dia 16 de novembro de 2020, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista - SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500400-67.2020.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500400-67.2020.8.26.0315

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE DIAS DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. ELIANE CRISTINA CINTO

VISTOS.

ALEXANDRE DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, porque no dia 16 de novembro de 2020, por volta das 10h18minutos, na Rua São Salvador, defronte ao numeral 344 - Vila Zalla, nesta cidade e comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo, para fins de tráfico, 34 (trinta e quatro) eppendorfs de "crack", com peso aproximado de 5,21 gramas e 09 (nove) eppendorfs de cocaína, com peso aproximado de 1,84 (auto de exibição e apreensão a fls. 33/34 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 129/133), substâncias entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Notificado (fls. 156), o acusado apresentou defesa (fls. 159/161).

A denúncia foi recebida em 25 de fevereiro de 2021 (fls. 162/163).

O réu foi citado (fls. 187).

Em instrução criminal o acusado foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas, por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (fls. 201/207).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 210/225).

Houve instauração de incidente de dependência toxicológica (fls. 226), com formação de apenso. Laudo médico em fls. 235/240, indicando imputabilidade do réu, com ciência das partes.

É o relatório do essencial.

DECIDE-SE.

No mérito, as provas amealhadas nos autos ao longo da dilação probatória autorizam a procedência da acusação penal.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se comprovada pelo laudo acostado nos autos, indicando a quantidade e tipo de droga, a qual determina dependência física e psíquica de fls. 129/133, bem como, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 33/34.

Por seu turno, a autoria restou comprovada pelos elementos de convencimento reunidos durante a instrução criminal, principalmente os depoimentos das testemunhas, que souberam precisar a conduta criminoso praticada pelo réu.

Helton Marlon Martinez, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento e ao adentrar a rua São Salvador, nas proximidades da Igreja, e o réu ao ser visualizado, demonstrou nervosismo. Resolveram abordar e encontraram com ele entorpecentes, dinheiro e dois aparelhos celulares. O réu estava sozinho. Não conhecia o réu de outras abordagens, porque não presta serviços na cidade de Laranjal Paulista. O local da abordagem é conhecido como ponto de venda de drogas. João Roberto de Oliveira Gomes, policial militar, corroborou as alegações de seu parceiro de farda.

O réu, interrogado, confessou os fatos. Disse que é usuário de entorpecentes desde os 16 anos de idade e realmente estava no local vendendo drogas para custear seu vício.

Com a finalização da instrução processual, a prova é firme no sentido de que o réu estaria em local conhecido como ponto de venda de drogas comercializando entorpecentes para terceiros, de forma deliberada e consciente, para custear seu vício, pois também usuário de entorpecentes, conforme relata em seu interrogatório. E o réu tinha plena consciência e conhecimento do cometimento de ato ilícito e criminoso, pois apesar de ser usuário de entorpecentes, o laudo pericial médico atestou sua imputabilidade.

Quanto às teses defendidas pela nobre Defensora, estas não devem ser reconhecidas.

É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pela nobre defensora, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que não coletadas informações sociais sobre a vida pregressa do acusado.

Há atenuante da confissão. No entanto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, não há como aplicar qualquer redutor nessa fase, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Há agravante da reincidência (fls. 74/80), que por ser preponderante em relação às demais circunstâncias atenuantes ou agravantes, deve incidir. Aumenta-se a pena-base em 1/6, perfazendo o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena.

Também não se aplica ao réu a causa de diminuição de pena prevista no disposto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é reincidente.

Assim, dá-se por definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência, será o inicialmente fechado.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a acusação penal para condenar ALEXANDRE DIAS DA SILVA (RG. Nº 31.727.636), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderá recorrer em liberdade. Aliás, permaneceu preso cautelarmente e agora que reconhecida a responsabilidade criminal dele seria no mínimo absurda a liberdade. Além disso, poderia retornar à atividade ilícita se solto, pois faz do crime seu meio de vida e estava praticando outro delito, grave, apenas para sustentar seu vício em entorpecentes. Não comprovou, durante toda a instrução processual, exercer atividade lícita.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro o perdimento dos aparelhos celulares e dinheiro (fls. apreendidos com o réu (fls. 137 - R\$ 230,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia aferida com o tráfico ilícito de entorpecentes e também de instrumentos para a prática deste delito.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 21 de janeiro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA